P U T U S A N

Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD PRINGADI**
2. Tempat lahir : Rengas Pulau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 08 Kelurahan Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan/Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 September 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Pringadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Pringadi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram netto dan 1 (satu) buah kotak kecil didalamnya terdapat 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;

  Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah);

  Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair:

Bahwa ia terdakwa Rahmad Pringadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya didalam kebun sawit atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu seberat 1 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH., anggota polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa Rahmad Pringadi menjual narkotika jenis sabu di seputaran Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Selanjutnya saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH., melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi Munawir R. Harahap, SH., dan saksi Rizky Praditya melakukan undercover buy (pembelian terselubung) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Munawir R. Harahap, SH., dan saksi Rizky Praditya lalu saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram netto, uang tunai Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) buah kotak kecil di dalamnya terdapat 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong. Pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Kentung (dalam lidik) untuk Terdakwa jual. Selanjutnya saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH., membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Adapun Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4262/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T., dan R. Fani Miranda, S.T., barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 gram milik Terdakwa atas nama Rahmad Pringadi yang di dalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Rahmad Pringadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Rahmad Pringadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya didalam kebun sawit atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat 1 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH., Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa Rahmad Pringadi memiliki narkotika jenis sabu di seputaran Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Selanjutnya saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH., melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi Munawir R. Harahap, SH dan saksi Rizky Praditya melakukan undercover buy (pembelian terselubung) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Munawir R. Harahap, SH., dan saksi Rizky Praditya lalu saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram netto, uang tunai Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) buah kotak kecil di dalamnya terdapat 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong. Selanjutnya saksi Zainal Azhari, saksi Rizky Praditya dan saksi Munawir R. Harahap, SH., membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4262/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T., dan R. Fani Miranda, S.T., barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 gram milik Terdakwa atas nama Rahmad Pringadi yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Rahmad Pringadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawir R. Harahap, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Ipda Mula P.M. Simanjuntak;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di dalam kebun sawit;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah mengetahui orang yang dimaksud dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Rizky Praditya melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi dan saksi Rizky Praditya, selanjutnya Saksi dan saksi Rizky Praditya beserta tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram, uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Zainal Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Ipda Mula P.M. Simanjuntak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di dalam kebun sawit;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah mengetahui orang yang dimaksud dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi Munawir R. Harahap, S.H., bersama dengan saksi Rizky Praditya melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Munawir R. Harahap, S.H., dan saksi Rizky Praditya, selanjutnya saksi Munawir R. Harahap, S.H., dan saksi Rizky Praditya dibantu oleh Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram, uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPDA Mula P.M. Simanjuntak selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, berat bersihnya adalah 1 (satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4262/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol Yudiatnis, S.T., dan Akp R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Kaur Narko Subbid Narkoba dan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di dalam kebun sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram netto, uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saudara Kentung seharga Rp280.000,00. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di dalam kebun sawit dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) seluruhnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual narkotika jenis sabu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong digunakan untuk pembungkus narkotika jenis sabu apabila ada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan palstik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak kecil didalamnya terdapat 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
3. Uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di dalam kebun sawit, Terdakwa ditangkap oleh saksi Munawir R. Harahap dan Zainal Azhari bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut, berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat penangkapan tersebut sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu;

2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal warna putih, uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Juli 2023, berat bersih barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal warna putih tersebut adalah 1 (satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4262/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, terbukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada saksi Munawir R. Harahap dan Rizky Praditya yang menyamar sebagai pembeli, akan tetapi pada saat akan menyerahkan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebelum dilakukan pembayaran, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Munawir R. Harahap dan Rizky Praditya bersama Tim;

6. Bahwa kesepuluh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saudara Kentung pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Benteng II Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di dalam kebun sawit seharga Rp280.000,00. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapat untung sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi belum ada yang laku terjual, Terdakwa sudah terlanjur ditangkap;

8. Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual Narkotika Golongan I jenis sabu selama 2 (dua) hari;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

10. Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong digunakan Terdakwa untuk pembungkus Narkotika Golongan I jenis sabu apabila ada pembeli, sementara 1 (satu) buah kotak kecil adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan palstik klip kosong tersebut;

11. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Rahmad Pringadi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Mejelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti menjual Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena meskipun telah menerima pesanan dari saksi Munawir R. Harahap dan Rizky Praditya selaku Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli, namun belum ada pembayaran atas Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diperjualbelikan, dan lagi pula barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sama sekali belum ada yang laku terjual, masih utuh sejak dibeli Terdakwa dari saudara Kentung pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB (dua jam sebelum ditangkap), sehingga belum ada perbuatan materil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu karena ditemukan dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sama sekali belum sempat dijual Terdakwa, sehingga barang bukti *a quo* masih utuh seperti keadaan pada saat dibeli Terdakwa dari saudara Kentung;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis unsur ketiga tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur kesatu dan kedua pada asasnya adalah sama dengan dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dan kedua pada dakwaan primer, secara mutatis mutandis unsur kesatu dan kedua dari dakwaan subsider ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan subsider sebagaimana uraian di bawah ini;

Add. 3. Tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan butir 7 tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk dijual, akan tetapi sebelum berhasil menjualnya, Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Munawir R. Harahap, Rizky Praditya dan Zainal Azhari bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut, sehingga menurut Majelis, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 1 (satu) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan atau diedarkan dengan alasan apapun, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak kecil didalamnya terdapat 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong sebagai alat yang digunakan untuk membungkus dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan agar supaya barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkotika, maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah), oleh karena tidak dapat dibuktikan Penuntut Umum hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam perkara ini, sedangkan uang tersebut milik dan disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Pringadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;

3. Menyatakan terdakwa Rahmad Pringadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,** sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah kotak kecil didalamnya terdapat 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong, **dimusnahkan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah), **dikembalikan kepada Terdakwa**;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Flowrin J. Harahap, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H. Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)